

[별표 6] <개정 2008.10.31>

화물자동차운송가맹사업의 행정처분의 세부기준(제41조의9관련)

위 반 내 용	해 당 조 문	처 분 내 용
1. 주사무소가 소재하는 특별시·광역시 또는 도외의 지역에 영업소를 설치하지 아니하고 상주하여 화물자동차운송가맹사업을 영위한 때	제21조제1호 및 제41조의11	○사업일부정지 (30일)
2. 허가받은 차고지외에서 밤샘주차한 때. 다만, 귀로운행·차량고장 등 부득이한 사유로 허가받은 차고지외의 주차장 또는 차고지 등에서 밤샘주차하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제 21 조 제 2 호 의 2 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (5일)
2의2. 별표 1에 따라 차고지 설치의무가 면제되는 소유대수가 1대인 용달화물자동차 운송사업자의 경우 주차장 또는 차고지 등이 아닌 장소에서 밤샘주차한 때	제 21 조 제 2 호 의 3 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (5일)
3. 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 운임 및 요금을 받은 때	제 21 조 제 2 호 의 3 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금에 대한 환급을 요구받고 이를 환급하지 아니한 때	제 21 조 제 2 호 의 4 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
5. 신고한 운송가맹약관의 내용을 준수하지 아니한 때	제 21 조 제 2 호 의 5 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (20일)
6. 사업용화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 식별하기 쉽도록 당해 운송가맹사업자의 명칭을 표시하지 아니한 때	제21조제6호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
7. 화물자동차운전자의 취업현황 및 퇴직현황을 보고하지 아니하거나 허위로 보고한 때	제21조제7호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
8. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 아니한 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차	제21조제8호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운행정지(20일) ○2차 : 위반차량운행정지(30일)

를 운행한 때		
9. 적재물배상보험등에 가입하지 아니한 상태로 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 때	제 21 조 제 8 호 의 2 및 제 41 조 의 11	○1차 : 위반차량운 행정지(20일) ○2차 : 위반차량운 행정지(30일)
10. 「자동차관리법」에 의한 검사를 받지 아니하고 화물자동차를 운행한 때	제 21 조 제 9 호 및 제 41 조 의 11	○1차 : 위반차량운 행정지(20일) ○2차 : 위반차량운 행정지(30일)
11. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장 등을 하지 아니하고 운행한 때	제 21 조 제 10 호 및 제 41 조 의 11	○1차 : 위반차량운 행정지(15일) ○2차 : 위반차량운 행정지(20일) ○3차 : 위반차량운 행정지(30일)
12. 화물자동차운전자로 하여금 차안에 화물운송종사자격증명을 게시하지 아니하고 운행하게 한 때	제 21 조 제 11 호 및 제 41 조 의 11	○위반차량운 행정지 (10일)
13. 차량 및 영업소의 청결상태가 불량한 때	제 21 조 제 12 호 및 제 41 조 의 11	○위반차량운 행정지 (5일)
14. 화물자동차운전자로 하여금 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제 54 조 제 2 항의 규정에 의한 최고속도제한장치 또는 동규칙 제 56 조의 규정에 의한 운행 기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 당해 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 아니하는 상태에서 운행하게 한 때	제 21 조 제 13 호 및 제 41 조 의 11	○1차 : 위반차량운 행정지(10일) ○2차 : 위반차량운 행정지(15일)